上海大学《商学法》2010-2011 学年第一学期考试试题

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1、票据的效力主要取决于其在形式上是否符合《票据法》的要求，而不取决于使用票据的原因。票据因此得名为(　　)

A.债权证券　　B.文义证券

C.流通证券　　D.无因证券

2、甲公司向乙银行交付 35 万元，申请签发银行汇票向丙公司付款。这份汇票的当事人为(　　)

A.出票人乙银行，付款人乙银行，收款人丙公司

B.出票人甲公司，付款人甲公司，收款人丙公司

C.出票人甲公司，付款人乙银行，收款人丙公司

D.出票人乙银行，付款人甲公司，收款人丙公司

3、甲向乙转让面额为 20 万元的汇票作为购买房屋的价金，乙接受汇票后背书转让给第三方。如果甲、乙之间的房屋买卖合同被合意解除，则甲享有(　　)

A.请求付款人停止支付票据款项的权利

B.请求受让汇票的第三方返还汇票的权利

C.请求乙返还汇票的权利

D.请求乙返还 20 万元的权利

4、持票人不享有票据权利的情形是(　　)

A.无偿取得票据　　B.以欺诈手段取得票据

C.出票人与收款人基础关系解除　　D.出票人签章被伪造

5、我国《票据法》对空白票据采取的规定是(　　)

A.允许签发有限空白商业承兑汇票　　B.允许签发有限空白本票

C.允许签发有限空白支票　　D.允许签发有限空白银行承兑汇票

6、关于票据的伪造和变造，说法错误的是(　　)

A.票据伪造是假冒或虚构他人名义为票据行为

B.票据伪造主要是伪造签章

C. 票据伪造仅指伪造出票

D.票据变造是变更签章以外的其他事项

7、甲某在出票时，将收款人李佳误写为李嘉，甲某于是将李佳涂掉，又写上李嘉，则正确的说法是（D）

A 属于票据更改，票据有效

B 属于票据变造
C 因未在更改处签章，票据无效。
D 收款人名称不得更改，更改的票据无效。

8、可以对抗任何持票人的票据抗辩事由是(　　)
A.持票人取得票据有过失　　B.票据签章人为限制行为能力
C.票据的原因关系无效　　D.持票人取得票据没有支付对价

9、甲为帮助乙清偿债务，以自己的名义签发商业承兑汇票给丙。票据到期，甲以与丙之间不存在真实的交易关系为由主张票据无效。对此，正确的观点是(　　)
A.甲的票据无效主张符合我国《票据法》规定，应当支持
B.甲签发的票据有效，但甲可以以无对价对丙抗辩
C.甲行为涉嫌向乙借贷，故出票无效
D.出票有效，甲应当向丙承担票据责任

10、上海大学法学院购买电脑若干台，需要使用支票，其签章有效的是（）
A.上海大学法学院公章加盖上海大学财务专用章
B.上海大学公章或财务专用章加盖校长签名章或者代理人章
C.上海大学法学院公章
D 上海大学财务专用章.
11、甲拾得某银行签发的金额为 5000 元的本票一张，并将该本票背书送给女友乙作生日礼物，乙不知本票系甲拾得，按期持票要求银行付款。假设银行知晓该本票系甲拾得并送给乙，对于乙的付款请求，下列说法正确的是（　　）

A. 根据票据无因性原则，银行应当支付

B. 乙无对价取得本票，银行得拒绝支付

C. 虽甲取得本票不合法，但因乙不知情，银行应支付

D. 甲取得本票不合法，且乙无对价取得本票，银行得拒绝支付

12、小王收到一张支票，上写付款期限十天，则下列说法正确的是（　　）

A 十天到期后小王方可要求付款

B　小王可在十天内要求付款

C　未遵期提示付款的，丧失对出票人之外的人的追索权

D　超过提示付款期的，在作出说明后，付款银行仍然有义务付款。

13、乙公司在与甲公司交易中获汇票一张，付款人为丙公司。乙公司请求承兑时，丙公司在汇票上签注:“承兑。甲公司款到后支付。”根据我国《票据法》，丙公司的行为后果是(　　)

A. 丙公司已经承兑，应承担付款责任

B. 应视为丙公司拒绝承兑，丙公司不承担付款责任

C. 甲公司向丙公司付款后，丙公司才承担付款责任

D. 视为丙公司拒绝承兑，但若甲公司交款于丙公司，丙公司须承担付款责任

14、被背书人甲请乙充当背书人的保证人，乙认为 10 万元的票面金额太大，遂在票面载明只保证 2 万元的票据金额。后甲未获付款。根据我国《票据法》（　　）

A. 甲只能向乙追索 2 万元

B. 我国不允许部分保证，该票据保证行为无效，乙不承担票据责任

C. 乙应承担 10 万元的票据责任

D. 甲应当先向被保证人追索，乙就被保证人不能清偿部分承担责任

15、甲公司签发支票一份，金额和收款人空白。甲的工作人员持票前往购物途中将支票遗失。高某拾得支票后至一电脑公司采购笔记本电脑若干台，将支票交与电脑公司后离去。电脑公司将支票填写完整后向银行要求兑付支票时被告知此支票被挂失止付，则（　　）

A. 高某的行为构成犯罪，所以支票无效

B. 高某的行为构成犯罪，所以电脑公司不享有票据权利

C. 电脑公司只能向公安机关报案，要求高某返还电脑或者赔偿损失

D. 甲应当向电脑公司承担票据责任

16、几家国有企业成立一股份有限公司形式的保险公司，保险公司的最低注册资本为（　　）人民币

A 500 万　　B　1000 万

C　1 亿　　D　2 亿

17、保险事故发生后，被保险人采取的合理的必要的防止、减少损失的措施所发生的费用，由保险人承担；保险人所承担的费用数额在（　　）另行计算，最高不超过保险金额的数额。

A 保险价值以外　　B 保险价值以内

C 保险赔偿金额以内　　D 保险标的损失赔偿金额以外

18、保险利益是指投保人对保险标的具有的（　　）

A 法律上承认的利益　　B 当事人约定的利益

C 财产利益　　D 精神利益

19、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的。

A 最高限额　　B 最低限额

C 最终数额　D 最适当数额

20、以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人（　　）的，合同无效。

A 同意　　B 认可保险金额

C 书面同意　D 书面同意并认可保险金额。

第二题，不定项选择题，每题 2 分，共 30 分，错选、多选、少选均不得分。

1、保险标的的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法变更合同。但是，（　　）和合同另有约定的除外。

A 人身保险　　B 财产保险

C 信用保险　　D 货物运输保险

2、王某向某保险公司投保了人身保险，被保险人是王某的妻子李某，受益人是李某的母亲陈某。保险合同成立后，以下说法正确的是（　　）

A 除法律规定或者保险合同另有约定外，王某可以解除保险合同

B　除法律规定或者保险合同另有约定外，李某可以解除保险合同

C 除法律规定或者保险合同另有约定外，陈某可以解除保险合同

D 除法律规定或者保险合同另有约定外，保险公司可以解除保险合同

3、人身保险的投保人在 （） 时应对被保险人具有保险利益，财产保险的被保险人在 （） 时应对保险标的具有保险利益。 （）

A.保险合同订立；保险合同订立　　B. 保险事故发生；保险事故发生

C.保险事故发生；保险合同订立　　D. 保险合同订立；保险事故发生

4、人寿保险的被保险人或者受益人对保险人请求给付保险金的权利，自其知道或者应当保险事故发生之日起（　　）年不行使而消灭。

A.1　　B.3　　C.5　　D.7

5、对于投保人解除人身保险合同的，保险人应自收到解除合同通知之日起（　　）日内怎样做才符合《保险法》的相关规定。（）

A. 三十 ；按照合同约定在扣除手续费后退还手续费

B. 二十 ；按照合同约定在扣除手续费后退还手续费

C. 三十 ；按照合同约定退还保险单的现金价值

D. 二十 ；按照合同约定退还保险单的现金价值

6、假设李某在 2009 年 11 月 20 日填写了一份为期 10 年的人寿保险投保单，并在身体状况上全部勾选“正常”，保险公司在核保时发现其有高血压病史，但仍同其于 2009 年 12 月 2 日订立了相关合同。2011 年 5 月，李某因突发脑溢血不治身亡，李某的女儿向保险公司提出给付保险金的申请。此时将产生怎样的法律后果？（）

A．保险公司以投保人未如实告知为由，不承担保险责任，也不退还保险费

B．保险公司以投保人未如实告知为由，不承担保险责任，但退还保险费

C．保险公司以投保人未如实告知为由，解除合同

D．保险公司不得解除该保险合同，并应承担相应给付保险金的责任

7、在人身保险中，投保人因未（　　）履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但（　　）退还保险费。（）

A．重大过失；　可以　　B．过失；　可以

C．重大过失；　应当　　A．过失；　应当

8、在一份保险合同履行过程中，当事人就保险公司提供的格式合同所规定的“意外伤害”条款的含义产生了不同理解。在此情形下，法官应当如何解释条款的含义（ ）

A．按照公平原则进行解释

B．按照通常理解进行解释，如有两种以上理解的，按照对保险公司不利的原则进行解释

C．按照法理进行解释

D．直接按照对保险公司不利的原则进行解释。

9、关于保险公司的经营，按照修改后的保险法，下列说法错误的是：（　　）

A．保险公司应当按照其注册资本总额的百分之二十提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。

B．同一保险人不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务。但经营财产保险业务的保险公司经国务院保险监督管理机构批准，可以经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务。

C．保险公司不得从事股票买卖和证券基金的买卖。

D．保险公司不得投资从事房地产开发。

10、根据《保险法》的规定，下列哪些保险合同，在保险责任开始后，合同当事人不得解除合同（ ）

A．房屋保险合同　　B．货物运输保险合同

C．车辆保险合同　　D．运输工具航程保险合同

11、负有支付保险费的义务的人是（　　）

A、投保人　　B、保险人

C、被保险人　　D、受益人

12、代位求偿权存在于（　）

A 生存保险　　B 第三者责任保险

C 健康保险　　D 死亡保险

13、依据我国《票据法》，支票的出票人除必须记载“支票”字样外，还必须记载（）

A. 支付文句 B. 付款人名称

C. 收款人名称 D. 票据金额

14、依据我国《票据法》，不可以充当本票出票人的有（）

A. 国家机关 B. 企业单位

C. 事业单位 D. 银行

15、甲公司与乙公司交易中获面额为 100 万元的汇票一张，出票人为乙公司，付款人为丙公司，汇票上有丁、戊两公司的担保签章，其中丁公司担保 80 万元，戊公司担保 20 万元。后丙公司拒绝承兑该汇票。以下判断哪些是正确的？（　　）

A. 甲公司在被拒绝承兑时可以向乙公司追索 100 万元

B. 甲公司在被拒绝承兑时只能依据与乙公司的交易合同要求乙公司付款

C. 甲公司只能分别向丁公司追索 80 万元和向戊公司追索 20 万元

D. 丁公司和戊公司应当向甲公司承担连带责任

第三题，名词解释，每题 3 分，共 12 分。

1．空头支票
2．保险
3．保险金
4．背书

第四题、简答题，每题 9 分，共 18 分。

1、付款人在付款时主要的审查义务有哪些？

2、何谓保险利益，人身合同中保险利益是如何确定的？

第五题：案例分析题，每个 10 分，共 20 分。

案例一：甲公司为了向乙公司购买一批货物，于 3 月 11 日签发一张同城普通支票给乙公司用于支付货款。

乙公司的会计在支票左上角划了两条平行线，于 3 月 13 日将该支票背书转让给丙公司。之后甲、乙公司之间的买卖合同解除。

请问：

（1）持票人丙公司能否要求付款银行支付现金，为什么？（2 分）

（2）付款银行能否以甲、乙公司之间的买卖合同解除为理由拒绝向丙公司付款，为什么？（3 分）

（3）丙公司于 3 月 23 日向付款银行提示付款，银行能否拒绝付款，为什么？（3 分）

（4）如果银行不予付款，甲公司能否免除票据责任，为什么？（2 分）

案例二：某甲购买一辆汽车，并向保险公司投保车辆损失险。在保险合同期间内，甲把汽车转让给乙，但甲并未通知保险公司。现汽车发生碰撞损失。

!、若甲向保险公司索赔，保险公司应否赔偿，为什么？（5 分）

2、若乙某向保险公司索赔，保险公司应否赔偿，为什么（5 分）

不得商用